REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 40565 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente tra

Parte_1 ATTRICE

rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Mancini e Maria Berti

Parte_2 ATTORE

rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Lepone e Tiziano Lepone

e

CONDOMINIO "COLLE D'ORO" DI VIA PODENZANA N. 36/ VIA SANTA MARIA DELLA SPERANZA N. 5 IN ROMA CONVENUTO

rappresentato e difeso dall'avv. Marco Saraz

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 e *Parte_2* hanno impugnato la delibera del 16.7.2020 con cui l'assemblea del condominio convenuto – a seguito di discussione sul punto 1

dell'o.d.g – ha approvato in loro assenza il bilancio consuntivo per l'anno 2019 ed il relativo riparto.

Gli attori – a sostegno dell'impugnazione – hanno in sintesi sollevato le seguenti censure:

1. il bilancio, nella sua interezza, è privo dei requisiti di chiarezza e intellegibilità come emergente da una relazione contabile di parte (cfr. all. 3) in violazione dell'art. 1130 *bis* cod. civ.;
2. è inesistente, in particolare, il credito del condominio di *euro 110.308,10* nei confronti dell'ex amministratore *CP_1* (defunto genitore degli attori) riportato nello stato patrimoniale del consuntivo;
3. non è stata messa a disposizione dei condomini – in sede di approvazione del consuntivo – la relativa documentazione contabile.

Hanno pertanto concluso per la declaratoria di nullità ovvero per l'annullamento della delibera impugnata.

Il condominio convenuto – nel costituirsi – ha dedotto in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, il difetto di legittimazione all'impugnativa di entrambi gli attori – in quanto privi dello *status* di condomini – nonché la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. considerata l'incertezza in ordine al *petitum* ed alla *causa petendi* della domanda.

Ha inoltre contestato – nel merito – la fondatezza dell'impugnativa chiedendone il conseguente rigetto.

L'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione è stata rigettata con ordinanza del 3.3.2021.

E' stato concesso alle parti termine per introdurre la procedura di mediazione e ne è stato successivamente documentato l'esito negativo.

Sono stati quindi concessi i termini di legge ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e all'esito delle memorie – senza il successivo espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.6.2023.

Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.

Deve essere innanzitutto disattesa la residua eccezione preliminare sollevata dal condominio convenuto in ordine al difetto di legittimazione ad agire degli attori.

Lo *status* di condomino – che radica la legittimazione ad agire ex art. 1137 cod. civ. – è infatti riscontrabile in capo ad entrambi gli attori che anteriormente all'adozione della delibera impugnata risultano essere succeduti quali unici eredi nella proprietà dell'immobile (sito al piano terzo, palazzina B2, scala B, int. 8) a seguito del decesso del padre *CP_1* avvenuto il 26.7.2018 e della rinunzia all'eredità della coniuge *Persona_1* anch'essa comunque deceduta il 10.6.2019 (cfr. all. 25/26 atto di citazione).

Deve essere d'altra parte rilevato che tale *status* non è mai stato precedentemente contestato dal condominio convenuto, in quanto entrambi gli attori figurano

chiaramente quali condomini nel riparto approvato (cfr. all. 2 A atto di citazione), oltre ad essere stati regolarmente convocati – nella loro qualità – all'assemblea del 16.7.2020.

L'impugnativa – nel merito – deve essere rigettata.

Deve essere in primo luogo rilevata la genericità della doglianza inerente alla violazione dei criteri redazionali contabili dettati dall'art. 1130 *bis* cod. civ. per la predisposizione del rendiconto condominiale che ne inficerebbe – nell'assunto attoreo – l'intellegibilità e la chiarezza.

In base alla disposizione dell'art. 1130 *bis* cod. civ. il rendiconto si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario e di una nota sintetica esplicativa della gestione, con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.

Il consuntivo approvato con la delibera impugnata appare, invero, corredato da tale documentazione, e gli attori si sono limitati a richiamare una relazione di parte in cui non risulta un chiaro elenco di voci di bilancio ritenute false o non corrette e viene piuttosto ribadita una specifica contestazione con riguardo all'esistenza – nello stato patrimoniale allegato – di un credito del condominio di *euro 110.308,10* nei confronti dell'ex amministratore *CP_1* (defunto genitore degli attori).

Non è ovviamente questa la sede per accertare la sussistenza e l'effettivo ammontare di quel credito (che è stato frattanto oggetto – nel merito – di un autonomo giudizio contenzioso fra le parti i cui esiti non sembrano tuttavia rilevare ai fini della presente decisione).

E’ sufficiente invece evidenziare che – anche a seguito di non conformi pronunzie di questo Tribunale su analoga doglianza afferente ai precedenti bilanci consuntivi del condominio che riportavano quello stesso credito fra le attività – lo stato patrimoniale afferente alla gestione 2019 evidenzia espressamente che tale credito si riferisce ad una *“presunta differenza di cassa precedente amm.ne oggetto di richiesta giudiziaria”* e consente di ritenere così superato *in parte qua* il vizio evidenziato nei precedenti favorevoli richiamati dagli attori (*essendo questa volta chiarito che non si tratta di un credito liquido ed esigibile in quanto oggetto, per l’appunto, di un contenzioso pendente*).

Resta solo da osservare – con riguardo alla terza censura – che gli attori non hanno presenziato in assemblea e neppure risultano aver mai inoltrato all’amministratore una richiesta di esame documentale rimasta inevasa.

Le spese processuali – liquidate ex d.m. 55/2014 – seguono la soccombenza degli attori.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando,

rigetta l’impugnativa;

condanna in solido gli attori a rimborsare al condominio convenuto le spese processuali, liquidate d’ufficio in *euro 4.000,00* per compensi, oltre rimborso forfetario del *15%, Iva* e *Cassa* come per legge.

26.9.2023. IL GIUDICE